

1001990-46.2021.8.26.0075

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade Civil

Magistrado: Matheus Amstalden Valarini

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... da tampa do aparelho e praticado furto de energia, apontando um débito de R\$ 10.423,14; a cobrança é injusta, pois pagou corretamente todos os valores das faturas, não prosperando a acusação feita; ninguém de sua casa mexeu no medidor, nem sabia o rompimento do lacre; formulou reclamação junto ao Procon, sem sucesso; não lhe foi possibilitado o exercício do direito de defesa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga - SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001990-46.2021.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001990-46.2021.8.26.0075

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade Civil

Requerente:

Milene Miki de Lima

Requerido:

ELEKTRO REDES S.A.

Juiz de Direito: Dr. Matheus Amstalden Valarini

Milene Miki de Lima ajuizou demanda contra ELEKTRO REDES S.A., afirmando em síntese que: é usuária dos serviços de fornecimento de eletricidade prestados pela ré (unidade consumidora nº 3555895); em 04.05.2021 foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 133500; acompanhou o serviço do preposto da requerida, que rompeu o lacre para remover e substituir o medidor; sequer assinou o documento, e, segundo a notificação recebida, havia violado o lacre da tampa do aparelho e praticado furto de energia, apontando um débito de R\$ 10.423,14; a cobrança é injusta, pois pagou corretamente todos os valores das faturas, não prosperando a acusação feita; ninguém de sua casa mexeu no medidor, nem sabia o rompimento do lacre; formulou reclamação junto ao Procon, sem sucesso; não lhe foi possibilitado o exercício do direito de defesa. Postulou a autora, ao final, a declaração de inexistência da dívida e a indenização dos danos morais sofridos (R\$ 20.423,14).

Indeferiu-se a gratuidade (fl. 100) e a requerente recolheu as custas (fls. 127-131). Deferiu-se a tutela de urgência pleiteada (fls. 134-136).

A requerida contestou, com reconvenção (fls. 150-168), aduzindo basicamente que:

através da inspeção realizada, verificou que o medidor estava sem lacres, o que configura manipulação por ação humana; o termo de ocorrência e inspeção foi enviado para o endereço da autora, bem como carta de agendamento para avaliação técnica, nos termos da Resolução nº 414/2010, da Aneel; a análise realizada apontou que havia irregularidade na medição de energia; não praticou ato ilícito; apurou corretamente o valor devido pela cliente; não ocorreram danos morais. Postulou a ré, em reconvenção, o pagamento de R\$ 10.423,14.

Seguiram-se réplica (fls. 193-201) e outras manifestações.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que as partes tiveram oportunidade para juntar documentos e que não houve fundado requerimento de produção de outras provas, mostrando-se injustificada a inquirição de pessoas e a perícia, passa-se ao imediato julgamento (art. 355, inc. I do CPC).

Deve ser acolhida em parte a pretensão deduzida na ação, ao passo que é inadmissível aquela apresentada em reconvenção.

De começo, registro que a hipótese envolve relação de consumo, a ensejar a aplicação da legislação específica.

É incontroverso que a empresa-ré reclamou da demandante o pagamento de valor referente a suposto faturamento incompleto de serviços prestados em virtude de falha no medidor de eletricidade instalado no imóvel. Os documentos encartados com inicial incluem cópia do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado e demonstrativo do débito atribuído pela requerida à autora (fls. 36-38 e 50). Assentadas tais premissas, nota-se que é legítima, em certa medida, a reclamação aqui feita. Os elementos reunidos demonstram a invalidade da cobrança. É certo que existia imperfeição na aferição do consumo de energia elétrica da casa da requerente. Os impressos anexados pela demandada expõem constatação de impropriedade no funcionamento do equipamento (fl. 173) e elevação do consumo após a substituição (fl. 174).

Todavia, não está retratada a indevida manipulação, pela autora, do aparelho instalado, a impedir a medição correta. Com efeito, o TOI lavrado aponta apenas a identificação da ausência de lacres originais. Mas, segundo relatado pela consumidora, o próprio técnico da empresa rompeu os lacres para examinar o interior do objeto.

Ora, o instrumento então confeccionado não apontou qualquer sinal de intervenção clandestina nos mecanismos do medidor. Apenas o parecer elaborado depois informa deterioração da capa do mancal e presença de insetos travando o disco (fl. 173). Não há razão para que tais anomalias não tenham sido anotadas originalmente, no formulário preenchido quando da inspeção.

Nesse quadro, não é possível dizer que ocorreu criminosa adulteração do aparelho para sonegação de montantes correspondentes a serviços prestados pela demandada. Note-se que as fotografias exibidas pela ré mostram que o objeto era bastante antigo (fls. 185-187), de modo que o desgaste natural e a própria falta de manutenção pela empresa poderiam implicar mau-funcionamento.

Outrossim, a demandada não demonstrou que adotou perfeitamente o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 ou na posterior Resolução nº 1.000/2021, que a substituiu. Não se apresentaram documentos que estampassem a prática de todos os atos pertinentes, inclusive avaliação do aparelho na própria localidade.

Ao que consta, houve envio do TOI para a demandante e comunicação do agendamento de avaliação técnica na cidade de Sumaré/SP. Ou seja, a ré promoveu exame em urbe muito distante da cidade do imóvel em questão. Tal atitude inviabiliza o acompanhamento do ato pela usuária e exercício pleno do direito de defesa.

Destarte, não é possível dizer que houve infração e efetiva sonegação de montantes correspondentes a serviços prestados pela concessionária. Verdadeiramente, não ficou delineada a utilização ilegal do bem pela autora, privando a requerida da remuneração devida. As evidências fornecidas não materializam apropriada revisão de faturamento, nos termos do regramento vigente.

Ressalte-se que não há prova material da identificação de consumo não faturado ou faturado a menor. Tampouco se evidenciou apropriado levantamento de carga instalada

no local, para apuração do valor pendente de pagamento. Não se apresentaram documentos expondo o devido cálculo de eventuais diferenças. Não está desenhada adoção de todas as providências previstas na diretiva governamental para recuperação de receita.

Em tal cenário, não se afigura válida a medida adotada pela ré. Ela não apurou corretamente o importe que seria devido pela requerente em razão de suposta sonegação de importes atinentes ao serviço prestado. A fornecedora não executou ações necessárias para confirmar a suspeita de subtração de eletricidade e quantificar o importe devido em razão do desvio, segundo diretrizes do regulamento da agência governamental competente.

Assim, é legítima a reclamação aqui feita. Não se pode dizer que o montante reivindicado da demandante equivale a consumo não faturado em razão de conduta ilegal. Não ficou retratado comprometimento do registro da energia utilizada por conta na intervenção clandestina na estrutura de abastecimento do imóvel. Nesse contexto, é insubsistente a cobrança feita pela demandada. Ela não guarda relação com fornecimento de energia elétrica sem a contraprestação pertinente por parte da consumidora. Falta demonstração de genuína fuga de eletricidade e consequente inadimplemento de tarifas devidas à requerida.

Portanto, há que se prover a postulação inicial, para desconstituir os atos praticados pela ré e isentar a autora do adimplemento das prestações apontadas. No mais, não ocorreu lesão anímica na hipótese. As impropriedades no procedimento da requerida não geraram violação de direitos da personalidade ou perturbação psíquica. A requerente apenas foi instada a pagar importes indevidos por força de faturamento complementar realizado irregularmente. A conduta da distribuidora não provocou transtornos que implicassem quebra do bem-estar, nem afronta a outros interesses imateriais. Ou seja, o ilícito não representou ataque a valores fundamentais da demandante, que está obtendo, aqui, a tutela jurisdicional adequada para salvaguarda de seus interesses.

Saliento que, conquanto envolva alguma frustração, a imputação de infração e a cobrança imprópria não originam dano extrapatrimonial quando não têm efetiva repercussão para a vida do indivíduo. Mesmo que traga desconforto, a autuação e a atribuição injusta de débito não resultam agravo moral quando o sujeito não experimenta genuína perturbação emocional nem enfrenta complicações mais sérias. A ofensa imaterial somente se faz presente em casos de relevante agressão a prerrogativas jurídicas essenciais da pessoa. Afinal, todo ser humano passa por adversidades no dia a dia, sendo normal experimentar desgostos. Não se fala em dano moral quando ocorre um contratempo cotidiano, sem outros reflexos. Não é qualquer revés que quebra a paz do sujeito, tornando-o merecedor de compensação monetária. Apenas eventos de maior significância, que gerem efeitos algo extraordinários, são suscetíveis de atingir interesses relevantes dos seres humanos. O prejuízo apenas estará presente quando houver vilipêndio à dignidade do indivíduo ou desrespeito a suas faculdades jurídicas elementares. Não é o que se verifica no caso. A autora não teve o nome remetido a cadastro de inadimplentes, nem padeceu grande infelicidade.

Ela apenas foi informada de que tinha de pagar cifra não devida. Não passou por outras dificuldades. O comunicado não ocasionou consternação ou desassossego. Assim, não foram vilipendiados direitos da personalidade da consumidora, nem houve comprometimento de sua paz interior. Ela fará valer, aqui, seus interesses, de modo que o episódio ficará marcado como um simples dissabor.

Em resumo, não ficou caracterizado dano moral.

Por fim, não se pode acolher o pleito reconvenicional. Como dito, está evidenciado que a demandante não é titular da obrigação.

Ante o exposto, JULGAM-SE, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, IMPROCEDENTE o pedido feito na reconvenção e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para, confirmando a tutela provisória concedida, declarar a inexistência do débito imputado à requerente, determinando à demandada que se abstenha de promover sua cobrança.

Sendo simultaneamente vencedoras e vencidas, as partes ratearão igualmente as custas judiciais e despesas processuais da ação (art. 86 do CPC), ficando as da

reconvenção a cargo da requerida.

Cada uma pagará honorários advocatícios ao(s) procurador(es) do adversário, verba que ora se arbitra segundo os ditames do art. 85, do CPC. A requerida adimplirá 15% do valor do débito declarado inexigível mais 10% do importe dado à reconvenção, enquanto a autora arcará com 10% do valor do pedido rejeitado.

Publique-se. Intime-se.

Bertioga, 12 de dezembro de 2022.

ASSINATURA DIGITAL

Matheus Amstalden Valarini

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA